

Súd: Krajský súd Bratislava
Spisová značka: 4Cob/16/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214227801
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Kúšová
ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1214227801.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kúšovej a členiek senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej v právnej veci žalobcu: ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, IČO: 36 302 031, právne zastúpený: JUDr. Roman Henčel, advokát, G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866, o zaplatenie 166.763,79 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I č.k. 31Cb/158/2015-140 zo dňa 02.05.2017, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava I č.k. 31Cb/158/2015-140 zo dňa 02.05.2017 vo výroku I. **p o t v r d z u j e .**

Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava I č.k. 31Cb/158/2015-140 zo dňa 02.05.2017 vo výroku III. **m e n í** tak, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov prvoinštančného konania v rozsahu 74,44 %.

Žalobca má voči žalovanému právo na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 145.451,54 eur, ktorú tvorí zmluvná pokuta vo výške 96.369,84 eur a úrok z omeškania vo výške 49.071,7 eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň súd konanie v časti sumy 21.312,25 eur zastavil a žalobcovi priznal plnú náhradu trov konania.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou doručitou súdu dňa 25.11.2014, pôvodne na Okresný súd Bratislava II, domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal žalovaného na zaplatenie istiny vo výške 166.763,79 eur spolu s príslušenstvom a trovami konania. Svoj nárok odôvodnil tým, že žalobca a žalovaný uzatvorili dňa 30.10.2010 Zmluvu o dielo č. I.-V.-XXX-XXX/XXXX a dňa 27.05.2010 Zmluvu o dielo č. I.-V.-XX-XXX/XXXX, za vykonané práce sa žalovaný zaviazal zaplatiť dohodnutú odplatu v zmysle zmluvných dojednaní. V čl. VIII. predmetnej zmluvy si zmluvné strany pre prípad omeškania dojednali zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania, úrok z omeškania nebol zmluvne dojednaný. Žalobca uviedol, že svoje povinnosti z predmetnej zmluvy splnil, dielo bolo riadne vykonané a žalovaným prevzaté, no žalovaný v rozpore so zmluvnými dojednaniami riadne a včas splatné faktúry neuhradil, dostal do omeškania, preto mu žalobca dňa 07.12.2012 vystavil faktúru č. XXXXXXXX na sumu 79.065,82 eur a faktúru č. XXXXXX na sumu 87.697,97 eur, v ktorých si uplatnil zmluvnú pokutu a úrok z omeškania, žalovaný však uvedené faktúry v lehote splatnosti neuhradil.

Okresný súd Bratislava II vydal Platobný rozkaz č. 63 Rob/1080/2014 zo dňa 06.03.2015, voči ktorému v zákonnej lehote podal žalovaný odpor. V odpore vzniesol námietku miestnej príslušnosti a uviedol, že financovanie stavieb bolo realizované na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného

príspevku prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie, kde musel prijímateľ (žalovaný) postupovať podľa prísnych pravidiel a podmienok čerpania nenávratného finančného príspevku. Poukázal na zložitosť schvaľovania každej platby a časovú a administratívnu náročnosť procesu financovania. Mal za to, že za zásah úradných miest možno považovať zásah Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program (ďalej len „RO pre ROP“), ktorý mal priamy vplyv na to, v akých lehotách sa poskytovali žalovanému preddavkové platby. Zastával názor, že v danom prípade išlo i o okolnosť vylučujúcu zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka. Namietal tiež nesprávnu výšku žalobcom uplatnenej zmluvnej pokuty, nakoľko dátum splatnosti uvedený vo faktúre č. XXXXXXXX a č. XXXXXXXX bol v rozpore s čl. VI. bod 6.7 zmlúv o dielo.

Žalobca podaním doručeným súdu dňa 17.08.2015 zobral žalobu v časti istiny 19.848,27 eur späť a žiadal, aby súd konane v tejto časti zastavil. Nesúhlasil s tvrdením žalovaného, že k oneskoreniu úhrad faktúr došlo v dôsledku zásahu úradných miest a poukázal na to, že obsah predmetných zmlúv o dielo navrhoval sám žalovaný, pričom z čl. VII. bod 8.4 vyplýva, že vôľou strán bolo upraviť situácie, kedy zmluvné strany nie sú v omeškaní pri konkrétnych článkoch zmluvy a to čl. VII. body 7.5, 7.6 a 7.7. a čl. X. bod 10.6. (lehoť splatnosti faktúr bola dohodnutá v čl. 6.7 zmlúv o dielo). Mal za to, že ak by sa čl. VIII. bod 8.4 mal vzťahovať aj na omeškanie s úhradou splatných faktúr, malo to byť v zmluve jasne dohodnuté. Bol toho názoru, že zo žiadneho ustanovenia oboch zmlúv o dielo nevyplýva, že by sa termín splatnosti faktúr predĺžil v prípade, ak by došlo k oneskorenému preplácaniu euro prostriedkov cez prijímateľa zhotoviteľovi, teda cez žalovaného žalobcovi. V súvislosti s tvrdením žalovaného, že k omeškaniu s úhradou splatných faktúr došlo na základe okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka, poukázal na § 300 Obchodného zákonníka. Popri nároku na zmluvnú pokutu si žalobca uplatnil aj úroky z omeškania v zákonnej výške, a teda celková výška jeho nároku po čiastočnom späťvzátí žaloby predstavovala sumu 146.915,52 eur.

Dňa 21.08.2015 bol predmetný spis postúpený Okresnému súdu Bratislava I.

Žalovaný v ďalšom vyjadrení poukázal na to, že žalobca v čase, keď bolo vyhlásené verejné obstarávanie, a teda ešte pred tým, ako sa do neho zapojil a predtým ako bola podpísaná zmluva o dielo vedel, že predmetný projekt bude financovaný z fondov EÚ a žalovaný nemôže vlastným konaním ovplyvňovať financovanie projektu. Žalovaný zastával názor, že omeškanie s úhradou faktúr nebolo ním zavinené, ale bolo spôsobené objektívnymi okolnosťami, spočívajúcimi v spôsobe financovania projektu. Poukázal na to, že žalobca si voči nemu uplatňuje aj iný postih, a to úroky z omeškania. Ohľadom zmluvnej pokuty poukázal na § 301 Obchodného zákonníka.

Žalobca odmietol tvrdenie, že omeškanie s úhradou jednotlivých faktúr nebolo zavinené žalovaným. Žalobca vykonal nový prepočet uplatňovanej výšky zmluvných pokút a úrokov z omeškania s tým, že zobral žalobu v časti istiny 19.848,27 eur späť a v tejto časti žiadal konanie zastaviť a upravil žalobný petit na sumu 146.915,52 eur. Keďže žalovaný nespochybnil celkovú výšku uplatneného nároku žalobcu po čiastočnom späťvzátí žaloby a nakoľko to žalovaný výslovne nepoprel, s poukazom na § 151 CSP považoval za nespornú oprávnenosť nároku na zaplatenie zmluvných pokút a príslušenstva. Po opätovnom prepočte uplatnených nárokov žalobca zobral žalobu v časti istiny 1.463,98 eur, t.j. spolu v celkovej sume 21.312,25 eur, späť a žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie dlžnej sumy 145.451,54 eur.

Súd konanie v časti istiny 19.848,27 eur a 1.463,98 eur zastavil podľa § 145 ods. 2 CSP.

Z výsluchu konateľa žalobcu X.. O. H. súd zistil, že v čase podpisu sa vychádzalo z konkrétného znenia uzatvorených zmlúv, skutočnosť, že žalovaný bude mať problémy s financovaním sa nepredpokladalo, nakoľko ani v zmluvách nebolo uvedené, že financovanie je riešené treťou stranou. Uviedol, že z dôvodu omeškania platieb vznikli žalobcovi finančné problémy pri realizovaní ďalších diel, na ktoré si musel zobrať úver s úrokom. Potvrdil, že spolu so súťažnými podmienkami boli spoločnosti doručené aj návrhy zmlúv avšak s upozornením, že tieto zmluvy nie je možné meniť. Potvrdil, že spoločnosť mala vedomosť, že zmluvy budú uhrádzané z eurofondov. Na záver uviedol, že nepredpokladal, že by mohlo dôjsť k omeškaniu s úhradou diela, vzhľadom na článok v predmetných zmluvách, kde žalovaný prehlásil, že na diela sú vyčlenené finančné prostriedky.

2. Vykonaným dokazovaním mal súd preukázané, že žalobca ako zhotoviteľ a žalovaný ako objednávateľ uzatvorili Zmluvy o dielo, a to dňa 30.10.2010 Zmluvu o dielo č. I.-V.-XXX-XXX/XXXX, predmetom ktorej bola „W.T. O. R. H. I. C. D. R. D.“ a dňa 27.05.2010 Zmluvu o dielo č. I.-V.-XX-XXX/XXXX „N. O. K. H.I. I. V. C. W. I.“.

Žalobca svoj záväzok splnil a čiastkovými faktúrami žalovanému vyfakturoval cenu diela. Žalovaný dlžné sumy uhrádzal, avšak až po lehote splatnosti faktúr. V zmysle čl. VI. bod 6.7 Zmluvy o dielo lehoť splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry

objednávateľovi a 60 dní, žalobca svojim podaním upravil splatnosť jednotlivých faktúr, a tým aj dátumy začiatku plynutia omeškania žalovaného s úhradou ceny za vykonanie diela.

Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa § 145 ods. 2, § 132 ods. 1, § 182, § 185 § 191, § 192, § 470 ods. 1 a 2 CSP, § 1 ods. 1 a 2 § 261 ods. 1, § 272 ods. 1, § 324 ods. 1, § 365, § 536 ods. 1 a 2, § 355 ods. 1, § 369 ods. 1 a 2 OBZ, § 517 ods. 1, § 544 OZ, § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. a dospel k záveru, že žaloba je dôvodná.

Konajúci súd mal za to, že keďže sa žalovaný dostal do omeškania s úhradou splatných faktúr, žalobcovi vznikol v súlade s čl. VIII. bod. 8.3 predmetných zmlúv nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z ceny faktúry za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu vo výške 49.206,43 eur, ktorou bola zabezpečená povinnosť zaplatiť cenu diela pri Zmluve o dielo I.-V.-XXX-XXX/XXXX a zmluvnú pokutu vo výške 47.163,41eur, ktorou bola zabezpečená povinnosť zaplatiť cenu diela pri zmluve I.-V..XX-XXX/XXX, t.j. zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % za každý deň omeškania (18 % ročne), považoval súd za primeranú vzhľadom na hodnotu zabezpečovanej povinnosti, a preto nevyužil moderačné právo podľa § 301 OBZ. Súd v súlade s platnou judikatúrou Najvyššieho súdu SR dospel k záveru, že okrem nároku na zmluvnú pokutu, titulom omeškania žalovaného s plnením peňažného záväzku, vznikol žalobcovi aj nárok na úhradu úrokov z omeškania. Ohľadom námietky žalovaného, že omeškanie s úhradou nebolo žalovaným zavinené, ale bolo spôsobené objektívnymi okolnosťami spočívajúcimi v spôsobe financovania projektu, mal súd za to, že žalovaný nepreukázal ním tvrdené skutočnosti, a preto na uvedenú námietku neprihliadal. Podľa názoru súdu prvej inštancie nenastali liberačné dôvody dohodnuté v zmluve, kedy prípad vyššej moci nenastal a liberačný dôvod, spočívajúci v zásahu úradných miest, nepovažoval súd za dostatočne určitý a zrozumiteľný. S poukazom na § 266 ods. 4 OBZ, keďže žalovaný predložil návrh zmluvy, ktorého súčasťou bolo i toto ustanovenie, a vzhľadom na nejednoznačnosť výrazov ustálil, že žalovaný nemôže v súčasnosti svojim „vlastným“ výkladom získavať výhody na úkor druhej strany. Ďalej súd poukázal na to, že žalovaný nebol účastníkom zmluvy o poskytnutí NFP a ani zaplatenie zmluvnej ceny nebolo podmieňované poskytnutím, resp. preplatením žiadosti o platbu riadiacim orgánom, žalobca teda nemal možnosť a ani oprávnenie zasahovať do tohto vzťahu, a preto nemôže niesť zodpovednosť za neplnenie si povinností účastníkov inej zmluvy. Súd považoval za nepodstatné, aké finančné zdroje na úhradu faktúr používal žalovaný a poukázal na čl. VI. 6.8. zmlúv o dielo. Zároveň uviedol, že tým, že žalovaný istinu uhradil, uznal nárok žalobcu, a tým žalobcovi vznikol nárok na zmluvnú pokutu a prísľušenstvo. Vzhľadom na uvedené súd žalobe v celom rozsahu vyhovel.

3. Proti tomuto rozsudku podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalovaný, a to voči výroku I., ktorým súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 145.451,54 eur a voči výroku III., ktorým súd rozhodol o náhrade trov konania. Svoje podanie odôvodnil tým, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam podľa § 365 ods. 1 písm. f) CSP, rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci podľa § 365 ods. 1 písm. h) CSP. Žalovaný trval na tom, že jeho omeškanie s úhradou nebolo ním zavinené, ale bolo spôsobené objektívnymi okolnosťami, spočívajúcimi v spôsobe financovania projektu prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov z štrukturálnych fondov EÚ. Uviedol, že žalobca v čase, keď bolo vyhlásené verejné obstarávanie, a teda ešte predtým, ako bola podpísaná zmluva o dielo 2 vedel, že predmetný projekt bude financovaný z fondov EÚ. Mal za to, že ustanovenie § 300 OBZ je v zmysle § 263 ods. 1 OBZ dispozitívne, a teda zmluvné strany sa od neho môžu dohodou odchýliť, pričom zmluvné strany sa v čl. VIII. bod 8.4. zmlúv o dielo dohodli na uplatnení relatívnej objektívnej zodpovednosti. Poukázal na to, že rovnaký právny názor zastáva aj právna doktrína. Ďalej uviedol, že zmluvné strany si v čl. VIII. bod. 8.4 zmlúv o dielo demonštratívne určili, čo sa považuje za zásah úradných miest - napr. viazanie rozpočtových prostriedkov podľa zákona č. 523/2004 Z.z.. Mal za to, že tým, že zmluvné strany taxatívne nevymenovali prípady zásahu úradných miest, je možné tento pojem vykladať širšie, pričom z gramatického výkladu je zrejmé, že ide o okolnosť, ktorá bráni splneniu povinnosti a nemá pôvod u povinného, ale má vonkajšiu príčinu. Podľa jeho názoru za zásah úradných miest možno považovať zásah Riadiaceho orgánu, ktorý mal priamy vplyv na to, v akých časových intervaloch sa žalovanému poskytovali preddavkové platby. Mal za to, že za zásah úradných miest možno tiež považovať zásah Národnej rady SR, ktorá prijala zákon č. 345/2012 Z.z., čo malo za následok omeškanie žalovaného s úhradou faktúr, kedy tento zákon nadobudol platnosť dňa 16.11.2012 a účinnosť dňa 01.01.2013, a teda nemohol byť známy zmluvným stranám v čase uzavierania zmluvy o dielo. V tejto súvislosti poukázal na § 2 zákona č. 1/1993 Zb.. Zdôraznil, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytovalo finančné prostriedky prijímateľovi, ku ktorého zmene došlo práve vyššie uvedeným zákonom, keď sa krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru stali preddavkovými organizáciami žalovaného, a teda stratili právnu subjektivitu. S ohľadom na uvedené bol toho názoru, že išlo o zásah do úradných

miest všeobecne známy, a teda žalobcovi nevznikol právny nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Namietal tiež nesprávnosť výroku, ktorým súd priznal žalobcovi plnú náhradu trov konania, a to napriek tomu, že žalobca nemal v konaní plný 100 %-ný úspech, keďže z jeho strany došlo k čiastočnému späťvzatiu žaloby z dôvodov zavinených žalobcom a následnému zastaveniu konania v časti 21.312,25 eur. Vzhľadom na uvedené žiadal, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že žalobu zamietla a žiadna zo strán nemá právo na náhradu konania, alebo aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil vec súdu prvej inštancie na ďalšie konania.

4. K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca podaním zo dňa 18.08.2017. Nesúhlasil s tvrdeniami žalovaného o existencii liberačných dôvodov a poukázal na to, že obsah predmetných zmlúv o dielo navrhol žalovaný, pričom z čl. VIII. bod 8.4 vyplýva, že vôľou strán bolo upraviť situácie, kedy zmluvné strany nie sú v omeškaní pri čl. VII. body 7.5, 7.6, 7.7, ktoré sa vzťahujú na zodpovednosť za vady a čl. X. bod 10.6, ktorý sa vzťahuje na prevzatie diela. Zastával názor, že pokiaľ by sa čl. VIII. bod 8.4. mal vzťahovať aj na omeškanie s úhradou splatných faktúr, malo to byť v zmluve jasne dohodnuté. Uviedol, že zo žiadneho ustanovenia oboch zmlúv nevyplyva, že by sa termín splatnosti faktúr predlžil v prípade, ak by došlo k oneskorenému preplácaniu euro prostriedkov cez žalovaného žalobcovi a poukázal na čl. 6.8 oboch zmlúv o dielo, v ktorom žalovaný prehlásil, že na zhotovenie diela má zabezpečené finančné prostriedky. Opätovne poukázal na § 300 OBZ. Rozsudok súdu prvej inštancie považoval za zákonný a spravodlivý. Výrok súdu o náhrade trov konania považoval taktiež za zákonný z dôvodu, že si žalovaný neuplatnil náhradu trov konania. Vzhľadom na uvedené navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil a aby priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

5. Krajský súd v Bratislave, ako súd odvolací podľa § 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), po preskúmaní obsahu spisu a napadnutého rozsudku v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379 a § 380 CSP) postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania dospel k záveru, že napadnutý rozsudok č.k. 31Cb/158/2015-140 zo dňa 02.05.2017 je potrebné potvrdiť ako vecne správny.

6. Podľa § 365 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“), dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

7. Podľa § 369 ods. 1 OBZ, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia.

8. Podľa § 369 ods. 2 OBZ, ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

9. Podľa § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky²⁾ platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

10. Podľa § 544 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia. Ustanovenia o zmluvnej pokute sa použijú aj na pokutu určenú pre porušenie zmluvnej povinnosti právnym predpisom (penále).

11. Podľa § 300 OBZ, okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu.

12. Podľa § 301 OBZ, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl..

13. Podľa § 255 ods. 1 CSP, súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.

14. Podľa § 256 ods. 1 CSP, ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane.

15. Podľa § 387 ods. 1 CSP, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

16. Podľa § 387 ods. 2 CSP ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

17. Podľa § 388 CSP, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie, ani na jeho zrušenie.

18. Odvolací súd sa v zmysle § 387 ods. 2 CSP stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I č.k. 31Cb/158/2015-140 zo dňa 02.05.2017 v časti týkajúcej sa veci samej, pretože vykazuje známky vecnej správnosti. V odvolaní žalovaný neargumentuje žiadnymi skutočnosťami a dôkazmi, ktoré by mali za následok zrušenie daného rozhodnutia. Z konania pred súdom prvej inštancie i odvolacím súdom iný, než napadnutým rozsudkom vyslovený právny záver nevyplyva a v odvolaní uvedené argumenty nie sú spôsobilé privodiť iné právne hodnotenie stavu veci. Na zdôraznenie správnosti napádaného rozhodnutia uvádza odvolací súd nasledovné:

19. Podľa čl. VIII. bod 8.4 Zmluvy o dielo č. I.-V.-XXX-XXX/XXXX a Zmluvy o dielo č. I.-V.-XX-XXX/XXXX „Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII bodov 7.5, 7.6 a 7.7 a čl. X. bod 10.6 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Za zásah úradných miest sa považuje napr. viazanie rozpočtových prostriedkov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.“ Z uvedeného je zrejmé, že v ustanovení čl. VIII. bod 8.4 boli dohodnuté konkrétne situácie, pri ktorých by bolo možné ako liberačné dôvody aplikovať zásah vyššej moci alebo zásah úradných miest. Odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že lehota splatnosti faktúr bola stranami dojednaná v čl. VI bod 6.7 a zmluvná pokuta bola dojednaná v čl. VIII. bod 8.3 zmlúv o dielo. Máme za to, že úprava liberačných dôvodov v zmysle ustanovenia čl. VIII. bod 8.4 zmlúv o dielo, sa v zmysle uvedeného nevzťahovala na omeškanie žalovaného s úhradou splatných faktúr. V prípade, že zmluvné strany chceli, aby sa čl. VIII. bod 8.4. zmlúv o dielo, vzťahoval aj na omeškanie s úhradou splatných faktúr, malo to byť v zmluve o dielo výslovne uvedené, čo však nebolo.

20. Nakoľko sa žalovaný dostal do omeškania s úhradou splatných faktúr, žalobcovi vznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ako paušalizovanej náhrady škody, podľa čl. VIII. bod 8.3 zmlúv o dielo „V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny faktúry za každý začatý deň omeškania.“ Vzhľadom na výšku zabezpečovanej pohľadávky (v prípade Zmluvy o dielo č. I.-V.-XXX-XXX/XXXX suma 469.097,93 eur a v prípade Zmluvy o dielo č. I.-V.-XX-XXX/XXXX suma 533.119,53 eur) má odvolací súd, v súlade s právnym názorom súdu prvej inštancie za to, že zmluvná pokuta, dojednaná zmluvnými stranami vo výške 0.05 % za každý začatý deň omeškania, t.j. 18 % ročne, bola v danom prípade primeraná. Odvolací súd preto pri zmluvnej pokute vo výške 49.206,43 eur, ktorou bola zabezpečená povinnosť zaplatiť cenu diela pri Zmluve o dielo č. I.-V.-XXX-XXX/XXXX, a pri zmluvnej pokute vo výške 47.163,41 eur, ktorou bola zabezpečená povinnosť zaplatiť cenu diela pri Zmluve o dielo č. I.-V.-XX-XXX/XXXX, nepovažoval za vhodné a potrebné využitie moderačného práva podľa § 301 OBZ. Odvolací súd zároveň poukazuje na to, že súd prvej inštancie v napadnutom rozhodnutí správne uviedol, že dojednanie o zmluvnej pokute aj pokiaľ je viazané na omeškanie dlžníka, nevylučuje povinnosť zaplatiť úroky z omeškania, pretože súbeh týchto dvoch inštitútov je možný. Ohľadom samotných úrokov z omeškania, sa odvolací súd stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. V zmysle § 369 ods. 1 OBZ vzniklo veriteľovi právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania, ako sankciu za porušenie povinnosti dlžníkom. Odvolací súd zdôrazňuje, že povinnosť platiť úroky z omeškania, je založená na princípe objektívnej zodpovednosti, a teda nárok na úroky z omeškania

vzniká bez ohľadu na to, čo omeškanie spôsobilo. Tento nárok, súd prvej inštancie žalobcovi priznal v súlade s platnou rozhodovacou praxou.

21. Na druhej strane odvolací súd dáva žalovanému za pravdu v tom, že súd prvej inštancie v napadnutom rozhodnutí rozhodol nesprávne o nároku na náhradu trov konania, keď žalobcovi priznal 100 %-ný nárok na náhradu trov konania voči žalovanému. Poukazujeme na skutočnosť, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 25.11.2014 domáhal voči žalovanému zaplata sumy vo výške 166.763,79 eur s príslušenstvom. V priebehu konania však žalovaný po vykonanom prepočte vzal žalobu späť v časti istiny vo výške 19.848,27 eur a v časti istiny 1.463,68 eur, t.j. spolu v sume 21.312,25 eur. V tejto časti súd konanie zastavil podľa § 145 ods. 2 CSP. Nakoľko žalobca procesne zaviniť zastavenie konania v časti istiny 21.312,25 eur, je zrejmé, že nemohol mať úspech v konaní v celom rozsahu, a teda ani nárok na plnú náhradu trov konania. Ako nedôvodné sa odvolaciemu súdu javí tvrdenie žalobcu, že súd prvej inštancie nepriznal žalovanému náhradu trov konania, pretože tento si náhradu trov konania neuplatnil. Poukazujeme na to, že povinnosť uplatniť si náhradu trov konania z ustanovení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok nevyplýva a súd v tomto smere koná z úradnej povinnosti, kedy podľa § 262 ods. 1 CSP, o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Žalobca sa žalobou pôvodne domáhal zaplata sumy vo výške 166.763,79 eur, po vykonaných prepočtoch vzal žalobcu späť v časti 21.312,25 eur a súd konanie v časti tejto sumy zastavil. Nakoľko zastavenie konania procesne zaviniť žalobca, náhrada trov konania v zastavenej časti prináleží žalovanému. Úspech mal žalobca v konaní v časti istiny 145.451,54 eur, t.j. v pomere 87,22 % a neúspech v pomere 12,78 %. Naproti tomu, žalovaný mal vo veci úspech v časti 21.312,25 eur, t.j. v pomere 12,78 % a neúspech v pomere 87,22 %. V zmysle uvedenej kalkulácie, bol výsledný čistý úspech žalobcu v konaní 74,44 % ($87,22 \% - 12,78 \% = 74,44 \%$). Odvolací súd preto napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie v časti výroku III. zmenil v zmysle § 388 CSP tak, že žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov prvoinštančného konania v rozsahu 74,44 %.

22. Na záver považuje odvolací súd za potrebné doplniť, že všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom konaní, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16.11.2011, sp. zn. 6 Cdo 145/2011).

23. Odvolací súd, s ohľadom na vyššie uvedené, napadnutý rozsudok Okresného súdu Bratislava I č.k. 31Cb/158/2015-140 zo dňa 02.05.2017 vo výroku I. potvrdil ako vecne správny a vo výroku III. (§ 387 ods. 1 CSP) zmenil tak, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov prvoinštančného konania v rozsahu 74,44 % (§ 388 CSP).

24. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté v súlade s § 396 ods.1 CSP v spojení s § 255 CSP tak, že žalobca má právo na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu, nakoľko pri komplexnom zhodnotení rozhodnutia v merite veci mal žalobca z hľadiska materiálnej spravodlivosti v odvolacom konaní v podstate plný úspech.

25. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné podať dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plyní znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).